

JP.

TU DICTAMEN · AUTOEVALUADOR DE ACCESIBILIDAD

Dictamen E

Estás en régimen híbrido

Servicio público gestionado en privado, o entidad con fondos públicos

Elaborado por: Javier Piedra — jpiedra.com

Fecha: Septiembre de 2026

Este dictamen se ha generado a partir de tus respuestas en jpiedra.com/te-aplica-ley-11-2023. Es una evaluación orientativa, no asesoramiento jurídico: para decisiones con consecuencias legales, contrasta tu caso concreto.

Tu situación, sin rodeos

Estás en la zona que casi nadie tiene mapeada: no eres administración, pero tampoco una empresa privada corriente. Gestionas un servicio público por concesión o convenio, eres un centro educativo sostenido con fondos públicos, o sois una sociedad de capital público que vende al mercado.

A esto lo llamo **régimen híbrido**: la obligación te llega por la vía pública, la Disposición adicional 1ª del RD 1112/2018 y lo que digan tus pliegos, convenios o bases, y según qué vendas se te suma la Ley 11/2023 como a cualquier empresa. Dos marcos a la vez.

Lo que está pasando mientras lees esto

Piensa en la próxima licitación, o en la renovación del concierto. El pliego lleva un criterio de accesibilidad, porque la contratación pública lo lleva desde hace años. Otro licitador aporta un informe de auditoría con la lista de URLs evaluadas, una declaración publicada y un plan con fechas. Tú aportas un párrafo que dice que vuestra web «cumple los estándares». La mesa no abre la web: compara carpetas. Y puntúa.

Y mientras tanto, en la web del servicio, un usuario mayor que no puede completar la solicitud de plaza o la matrícula con teclado. Como es un servicio público, su queja no se queda en tu bandeja: llega al concedente, con registro y fecha, sobre una condición que estaba en el contrato que firmaste.

Por dónde te obliga la vía pública

La DA 1ª del RD 1112/2018 extiende los requisitos técnicos del decreto (arts. 5 y 6: UNE-EN 301 549, en la práctica WCAG 2.1 AA) a las webs vinculadas a la gestión de servicios públicos y a los centros educativos sostenidos con fondos públicos. La obligación se concreta en documentos que ya has firmado:

- **Concesión o contrato**: pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas. Incumplir accesibilidad es incumplir contrato: penalidades y peso en la siguiente adjudicación.
- **Centro con fondos públicos**: el concierto o las bases de la subvención. Incumplir condiciones de una subvención es causa de reintegro (art. 37 de la Ley 38/2003).
- **Sociedad pública**: formalmente mercantil, materialmente pública. La lectura prudente es cumplir el estándar del decreto; y si vendéis al público servicios cubiertos (transporte, alojamiento, venta online), la Ley 11/2023 os aplica además por la vía privada.

Sobre la declaración formal: el modelo oficial solo te es exigible si tus pliegos o bases lo dicen, o si tu entidad se asimila a organismo público. Tenerla publicada sin estar obligado es la señal más barata de que esto lo tienes controlado. Quien licita lo nota.

Lo que te juegas

- **Penalidades e incumplimiento de contrato**, si el pliego exigía accesibilidad y una queja o una revisión destapa que no se cumple.
- **Reintegro**, si la condición venía en una subvención.

- **La siguiente licitación.** Llegar con la web conforme y la documentación en la mano es puntuación y es admisibilidad.
- **Usuarios que no completan lo que vinieron a hacer.** En un servicio público, con nombre y apellidos en el registro de quejas. Si además vendéis al público, la cuenta es la de cualquier tienda: solo el 8 % de quien se topa con una barrera avisa; el resto se va (Click-Away Pound, Reino Unido, 2019).

Qué hacer ahora

1. **Hoy.** Saca tus pliegos, convenio o bases y busca «accesibilidad», «UNE-EN 301 549» y «WCAG». Copia literal lo que encuentres: esa es tu obligación exacta, por escrito.
2. **Hoy, diez minutos.** El trámite o proceso principal (matrícula, reserva, solicitud, compra) entero sin ratón. Si no llegas al final, ya sabes qué hay.
3. **Decide quién evalúa.** Necesitas un informe que responda a la cláusula literal de tu pliego, con las URLs evaluadas y fecha: es lo que enseñas al concedente o a la mesa. Tu equipo puede hacerlo si tiene método y lector de pantalla; si no, se encarga.
4. **Corrige y guarda la prueba.** Correcciones verificadas, documento publicado, todo en la carpeta del expediente para la próxima mesa.

Un detalle que casi nadie te cuenta antes de contratar: el informe es una foto con fecha. Cuando se corrige lo que sale, alguien tiene que comprobar que las correcciones funcionan con las mismas pruebas y actualizar el documento de cumplimiento. Si arreglo yo, va incluido. Si arregla tu equipo o tu agencia, esa verificación es un encargo corto aparte, o el primer mes de la conformidad continua. Te lo digo ahora para que no te lo encuentres después.

Cómo te ayudo yo

Audito tu web contra WCAG 2.1 AA / UNE-EN 301 549 sobre muestra documentada y te entrego el informe con la relación completa de URLs evaluadas, el documento que enseñas si el concedente, el concertante o un licitador pregunta. Si tus pliegos piden la declaración formal, te la redacto con el modelo oficial. Y si os aplica también la Ley 11/2023, el documento del art. 13.2 cae en el mismo encargo.

Presupuesto cerrado en 24 horas

Los casos híbridos los presupuesto viendo la web y, si me lo pasas, el pliego, para que el alcance responda a tu contrato y no a una plantilla. Precio cerrado por escalones de tamaño, informe en 5-7 días laborables desde que tengo los accesos. Garantía de 60 días: si dentro del alcance auditado se me escapa un hallazgo, lo documento y corrijo el informe sin coste.

Responde a este correo con tu URL (y el pliego, si lo tienes a mano) y te paso presupuesto en un día laborable.

P. D. Mándame el pliego junto con la URL. El informe responde a esa cláusula literal, que es lo que la mesa va a leer.